SALINAN
PERATURAN DESA LUWORO
KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA DESA WONO MULYO
SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DESA DI DESA LUWORO

KEPALA DESA LUWORO

Menimbang : a. bahwa hutan negara di wilayah Desa Luworo merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar tetap Mulyo dan bermanfaat terhadap kehidupan Masyarakat;
b. bahwa agar pengelolaan kawasan hutan tersebut dapat terwujud, maka perlu di kelola oleh Masyarakat desa Luworo.;
c. bahwa agar pengelolaan hutan di Desa Luworo dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Lembaga Desa Sebagai Pengelola Hutan Desa;
d. bahwa untuk Pembentukan Lembaga Desa Sebagai Pengelola Hutan Desa sesuai dengan butir c, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Luworo;
e. Bahwa Lembaga Desa Sebagai Pengelola Hutan Desa merupakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
b. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Dipindai dengan CamScanner

i. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWORO
dan
KEPALA DESA LUWORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LUWORO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA DESA WONO MULYO SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DESA DI DESA LUWORO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Luworo, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau mengelola di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh kepala desa yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
8. Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dengan peraturan desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan Hutan Desa, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa;
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
10. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan;
11. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
12. Wilayah Desa adalah wilayah pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat perekonomian/pemusatan dan distribusi, pusat jasa pemerintahan, pelayanan sosial budaya dan kegiatan ekonomi;
13. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa;
14. Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada lembaga desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;
15. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga keMulyoannya;
16. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
17. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
18. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu;
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan Mulyo;
20. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial;
21. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta MHA termasuk kelompok tani dan/atau kelompok Masyarakat pengelola Hutan Rakyat;

Dipindai dengan CamScanner

22. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha;
23. Rencana Kelola Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat RKPS adalah dokumen yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi;
24. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembentukan Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa di Desa Luworo dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan hutan desa pada kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai Hutan Produksi di Desa Luworo secara adil dan Mulyo sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan sekaligus menjaga keMulyoan hutan.
(2) Pembentukan Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa di Desa Luworo bertujuan untuk menyusun rencana pengelolaan dan mengatur pelaksanaannya sehingga pemanfaatan areal kerja hutan desa dapat memberikan manfaat bagi kehidupan Masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan sekaligus menjaga keMulyoan hutan.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN
LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengelolaan Hutan Desa perlu dibentuk Lembaga Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa Wono Mulyo
(2) Lembaga Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk atas prakarsa Masyarakat Desa Luworo melalui musyawarah dan mufakat

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, KEPENGURUSAN, DAN PENERIMA MANFAAT

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa di Desa Luworo terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-Seksi;
(2) Kegiatan Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa di Desa sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Desa Wono Mulyo;

Dipindai dengan CamScanner

(3) Kepengurusan Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa di Desa Luworo ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
(4) Masa bakti kepengurusan Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa di Desa Luworo selama 5 (Lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 5

Pengurus Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa di Desa Luworo terdiri dari Warga desa yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan, yang telah dan/atau akan melakukan pengelolaan terhadap areal kawasan hutan yang dimohon, Perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan/ atau, Tokoh atau pelopor lokal yang memiliki kepedulian terhadap keMulyoan hutan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada Masyarakat; dan
d. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama membangun desa melalui pengelolaan hutan desa

Pasal 6

(1) Dalam hal masa bakti kepengurusan sebagaimana Pasal 4 ayat (4) berakhir, maka dilaksanakan musyawarah dan mufakat pemilihan kepengurusan baru.
(2) Nama-nama calon terpilih sebagaimana ayat (1) diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Penerima Manfaat Hutan Desa
Pasal 7

Penerima manfaat merupakan warga desa setempat dengan ketentuan 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dan belum terdaftar sebagai pemegang Pesrsetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Penerima manfaat terdiri dari :

1) Penerima manfaat langsung merupakan masyarakat desa setempat yang telah menggarap pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa. Penggarap yang berasal dari luar desa, dapat menjadi penerima manfaat langsung dengan melengkapi surat keterangan garapan dari kepala desa; dan
2) Penerima manfaat tidak langsung merupakan masyarakat desa setempat yang bukan penggarap atau pengelola pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan pengelolaan Hutan Desa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA

Bagian Pertama
Tugas Lembaga Desa Pengelola Hutan

Pasal 8

Lembaga Desa Sebagai Pengelola Hutan Desa mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan Mulyo.
b. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
c. Memberi tanda batas areal kerjanya.
d. Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.
e. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
f. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
g. Membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Melaksanakan perlindungan hutan.
i. Membuat formulasi pengaturan pembagian hasil dan manfaat dari pengelolaan hutan desa secara musyawarah mufakat.

BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 9

(1) Hubungan kerja antara Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa dengan Kepala Desa bersifat Kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
(2) Dalam pelaksanaan tata kerja antara Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa dengan Kepala Desa ditetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
(3) Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap Masyarakat desa.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

(1) Pendanaan dalam rangka pengembangan Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa bersumber dari :
   a. anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa)
   b. Swadaya Masyarakat
   c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pembinaan terhadap Lembaga Desa Wono Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
(2) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat desa, pemerintah desa dan lembaga-lembaga Desa lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar dapat diketahui oleh masyarakat Desa Luworo dan Peraturan Desa ini yang penempatannya dalam Lembaran Desa Luworo

Ditetapkan di : LUWORO
Pada Tanggal : 16 Agustus 2023
Kepala Desa LUWORO

Ttd

IFFAN RIFAI FATUMULOH

Diundangkan di LUWORO
Pada tanggal 21 September 2023
Sekretaris Desa Luworo



DARMANTO

Berita Desa Luworo Nomor 01 Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner